

1500628-55.2022.8.26.0288

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... em se tratando do gravíssimo delito de roubo majorado, diante do decreto condenatório, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária, por garantia da ordem social propriamente dita.

Expeça-se a guia de recolhimento provisória, com urgência.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Anoto, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500628-55.2022.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500628-55.2022.8.26.0288

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Lucio da Silva Paulo

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Leandro Lucio da Silva Paulo, vulgo "Leleco", já qualificado às fls. 240, foi denunciado e está sendo processado como incurso na sanção do artigo 157, § 2º, inciso II, e do artigo 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, pois, segundo consta na denúncia, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 9h45min, no interior da relojoaria "A Hora Certa", localizada na Rua Major Joaquim Pedro Pereira, n. 37-A, Centro, nesta cidade e comarca de Ituverava, o réu, juntamente com outros três indivíduos não identificados até o momento, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela união de esforços em comum, mediante o emprego de grave ameaça contra a vítima Dalberto Ferreira de Menezes Júnior, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em: 40 (quarenta) relógios de pulso, das marcas Champion, condor, Lemer, QiQ, Cosmos e Lince; 42 (quarenta e dois) brincos de ouro 18k; 20 (vinte) relógios de pulso das marcas Mormaii, Technos, Champion, Condor e Cosmos; 2 (dois) anéis de ouro; 8 (oito) pulseiras de prata; e 9 (nove) correntes folheadas a ouro, bens avaliados no total de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), pertencentes à referida vítima. A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2022 (fls. 257/258).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 358/359). Realizou-se audiência de instrução (cf. fls. 397 e mídia digital). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória (fls. 416/425). A defesa técnica, por seu turno, ofertou as alegações finais às fls. 432/443, propugnando pelo decreto absolutório sob o fundamento de que inexistia prova apta a denotar a efetiva participação do denunciado no cenário delitivo narrado na inicial acusatória, nos termos do art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou-se a fixação da pena no mínimo legal, seguida da eleição do regime aberto para o cumprimento do suplício.

Em síntese, é o relatório. Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelos boletins de ocorrência (fls. 3/5 e fls. 51/52), pelos Relatórios de Investigação juntados às fls. 9/17, fls. 23/39 e às fls. 101/108, pelo auto de apreensão (fls. 225), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 236), pelo auto de entrega (fls. 237), bem como pelos demais elementos de prova corporificados no feito.

Referentemente à autoria, a mim me parece que os elementos de convicção corporificados no feito autorizam a responsabilização penal do denunciado com base na imputação que lhe fora impelida.

Com efeito, os relatórios de investigação carreados aos autos não deixam dúvidas acerca do fato de os roubadores terem utilizado o veículo VW/GOL, placas GT0 2A10, de Uberaba/MG, durante a empreitada delitiva esquadrinha na denúncia.

Com o aprofundamento das investigações, descobriu-se que o sobredito veículo possuía uma comunicação de venda para o acusado, datada de 23/06/2022 (cf. fls. 26/27 do apenso 1500629-40.2022.8.26.0288), impendendo-se observar, com tintas fortes, que conquanto o réu tenha negado a autoria delitiva durante o interrogatório judicial, em nenhum momento ele negou peremptoriamente a propriedade do bem em referência.

Some-se a isso a circunstância de o sistema de monitoramento ter acusado a entrada do prefalado na cidade mineira de Uberaba cerca de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) minutos após a cena delitiva narrada na peça incoativa (cf. Relatório de fls. 243/248 destes autos), tratando-se, pois, da mesma cidade em que o réu residia na data dos fatos, não me parecendo mera coincidência a localização e apreensão de parte dos objetos subtraídos justamente no interior da residência do increpado (cf. Auto de fls. 225), os quais foram prontamente reconhecidos pelo proprietário do estabelecimento comercial invadido (cf. Auto de fls. 236).

Saliente-se que o denunciado, além de não ter negado a relação dominial em tela, tampouco aventou a possibilidade de o veículo ter sido utilizado por terceiros no fatídico 29 de julho de 2022, não subsistindo dúvidas de que o emaranhado probatório vertente no feito detém potencialidade idônea a romper o dique da presunção de inocência e, ao fim e ao cabo, corroborar o édito condenatório.

Obtempere-se que as declarações prestadas pelo ofendido e as imagens captadas pelo sistema de monitoramento dão conta de que o surrupiamento fora perpetrado em regime de comparsaria, bem como mediante a utilização de arma de fogo, a caracterizar as majorantes capituladas na inicial acusatória.

À dosimetria das penas.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade do réu se insere nos limites previstos para o crime em questão. Há registro de maus antecedentes (fls. 446: processo 0701082150809). Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as consequências não escapam à previsão típica. O comportamento do ofendido também não deve influir na fixação da pena-base que computo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, acuso em desfavor do denunciado a circunstância

agravante da reincidência (fls. 64: processo 04027927020118130), pelo que exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), computando-as em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira e última fase de dosimetria, à luz da Súmula 443 do STJ, considerando a presença de apenas uma causa de aumento de pena, reputo razoável exasperar a reprimenda em 1/3 (um terço), dimensionando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Cabível, ainda, a exasperação da pena com fulcro na majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, a qual torno definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Atento à situação econômica do sentenciado, fixo o valor da diária no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva a fim de condenar o réu Leandro Lucio da Silva Paulo, já qualificado no feito, como incurso no delito tipificado nos arts. 157, § 2º, inciso II, e no art. 157, § 2º-A, inciso I, ambos do CP, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2º e 3º do CP, e ao pagamento de 16 dias-multa, no piso legal.

O sentenciado não poderá recorrer em liberdade, pois respondeu preso ao processo criminal, não havendo notícias de substancial alteração da situação fático-jurídica ensejadora da custódia cautelar. À luz de uma visão equilibrada constitucionalmente e consentânea com a funcionalização das normas processuais penais, é cabível, na espécie, a custódia provisória para a garantia da ordem pública, não a cautelaridade vinculada ao processo em si, mas sim à ordem social propriamente dita.

Dado o momento caótico pelo qual passa a nossa sociedade, em "guerra" contra o banditismo, em se tratando do gravíssimo delito de roubo majorado, diante do decreto condenatório, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária, por garantia da ordem social propriamente dita.

Expeça-se a guia de recolhimento provisória, com urgência.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Anoto, por fim, que custas são devidas, pois inexistem elementos indicando que o acusado não possa saldar a taxa judiciária, mormente pela circunstância de ter constituído advogado no curso do feito criminal. Mas se ele não dispuser de meios para saldá-la, haverá, ainda, a possibilidade de o tema ser discutido em execução, inclusive à luz da Lei nº 1.060/50.

P.I.C.

Ituverava, 08 de dezembro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito